

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 ◆◆ 종합감사 －

2023. 12.

건설사업관리용역 인력투입 기간 조정관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣실은 연료전지발전소 건설 및 운영을 담당하면서, 「☒ 발전사업 건설사업관리용역 (계약금액 : ***원, ◎◎(주), 20**.*.*)」의 변경계약 업무를 처리하였다.
- 참고로 ♦♦의 설립·인허가·계약·출자·건설 등 관련 주요 사업 추진 경위는 아래와 같다.

[♦♦ 주요 사업 추진 경위]

- ♦♦ SPC 설립	: '**. *월
- 사업개발 검토요청(개발사 → △△)	: '**. *월
- 개발행위허가 및 건축허가 취득(ㄱ → 개발사)	: '**. *월
- MOU 체결(ㄱ, ☼☼, ♣♣, ♦♦)	: '**. *월
- 기본계획 수립 및 출자(안) 이사회 의결	: '**. *월
- 주주협약 체결	: '**. *월
- 대표이사 및 직원 채용	: '**. *월
- EPC 계약체결	: '**. *월
- 공사착공필증 수령(ㄱ)	: '**. *월
- 사업계약(LTSA, REC, 가스공급 등) 체결	: '**. *월
- 사업금융조달(PF) 약정 및 변경주주협약 체결	: '**. *월
- 건설공사(부지조성 등) 착수	: '**. *월
- 시운전 착수	: '**. *월

- 「☒ 발전사업 건설사업관리용역」 계약서 제8조(업무 내용의 변경)에 따르면, “발주자는 필요한 경우 용역 또는 도급 업무의 내용 및 수행방법을 변경하거나 용역의 제공을 중지시킬 수 있다. 이 경우 발주자는 그 내용을 사전에 계약상대자에게 통보하여야 하며, 계약상대자는 정당한 이유 없이 변경 내용의 적용을 거절할 수 없다”라고 되어있다.

지 적 내 용(계속)

- 따라서, 건설공사의 착공이 지연 될 때에는 건설사업관리용역의 계약금액 증가가 최소화 되도록 착공시기 및 건설공정 등에 따른 건설사업관리 기술인 배치 계획 등을 면밀히 검토 후 인력투입을 최적화하여, 최대한 계약금액 범위 내에서 역무가 완료될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.
- 그런데 ♣실에서는 건설공사의 착공이 지연됨에도 건설사업관리용역의 인력투입 기간을 조정하지 않는 등의 계약사후관리가 미흡하여 계약금액이 약 *억 원 추가로 증액되는 결과를 초래하였다.
- ❖ (관련부서 의견) ♣실에서는 당시 SPC의 인력이 부족하여 계약 사후관리의 어려움을 주장하였지만, 건설사업관리용역 인력투입 기간 조정관리 업무가 미흡하였음을 인정하며 감사 결과를 수용하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ◆◆ 사장은 EPC(Engineering, Procurement, construction) 건설공사 마무리 및 LTSA(Long Term Service Agreement) 계약 등 업무추진 시, 불필요한 계약금액 증가의 변경계약이 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면 전직원 교육 등)을 마련 하시고, 계약 사후관리 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	♣실
관련부서	